ANEXOS 4.0
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

ANEXOS 4.22
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS

Alterado pela Resolução Administrativa GABIN n° 030/2020 (DOE de 28.12.2020), efeitos a partir de 01.01.2021 Redação Anterior

Art. 1° Nas operações interestaduais destinadas a este Estado com os produtos constantes na Tabela I deste Anexo, nos termos do Convênio ICMS 200/17, de 15 de dezembro de 2017, fica atribuída ao contribuinte remetente, na forma definida no art. 499 do RICMS, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes.

§ 1° O disposto no caput deste artigo também se aplica aos acessórios colocados no veículo pelo estabelecimento remetente.

§ 2° Além do previsto no art. 527 do RICMS, as disposições deste artigo não se aplicam: Alterado pela Resolução Administrativa GABIN n° 009/2022 (DOE de 23.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022 Redação Anterior

I - às operações interestaduais de remessas em que as mercadorias devam retornar ao estabelecimento remetente; Acrescentado pela Resolução Administrativa GABIN n° 009/2022 (DOE de 23.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

II - às operações com bens e mercadorias classificadas no CEST 26.001.01, quando tiverem como origem ou destino o Estado de São Paulo. Acrescentado pela Resolução Administrativa GABIN n° 009/2022 (DOE de 23.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022

Art. 2° A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária:

I - em relação aos veículos de fabricação nacional, será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente, ou, na falta deste, será o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, em lista enviada nos termos do Anexo Único do Convênio ICMS 200/17, já acrescido do valor do frete, do IPI e dos acessórios a que se refere o inciso II do § 1° do art. 1°, ou, inexistindo o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, aplicar-se-á o disposto no § 1°;

II - em relação aos veículos importados, será o valor correspondente ao preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente.

§ 1° Inexistindo as bases de cálculo previstas nos incisos I e II deste artigo, a base de cálculo será o valor da operação praticado pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, ainda que por terceiros, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada (“MVA Ajustada”), calculado segundo a fórmula “MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 -ALQ inter) / (1-ALQ intra)] -1”, onde:

a) “MVA ST original” é a margem de valor agregado prevista no § 1°;

b) “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

c) “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias constantes na Tabela I.

§ 1° A MVA-ST original é 34% (trinta e quatro por cento).

§ 2° O estabelecimento industrial ou importador remeterá à Unidade de Fiscalização de Substituição Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda a lista de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador prevista no caput, em até 30 (trinta) dias após inclusão ou alteração de preços, no formato do Anexo Único do Convênio n° 200/17.

§ 3° O sujeito passivo por substituição que deixar de enviar a lista de que trata o parágrafo anterior, por dois meses consecutivos ou alternados, terá a sua inscrição suspensa.

Art. 3° O disposto neste Anexo aplica-se também às operações internas e de importação.

Art. 4° O contribuinte estabelecido neste Estado, quando remetente dos produtos de que tratam este Anexo, para as demais unidades federadas, observará a legislação do Estado destinatário.

TABELA I
VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS

Alterado pela Resolução Administrativa GABIN n° 009/2022 (DOE de 23.02.2022), efeitos a partir de 01.03.2022 Redação Anterior

ITEM	CEST	NCM/SH	DESCRIÇÃO
1.0	26.001.00	8711	Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos

			equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais.
1.1	26.001.01	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana.